

第67222026号“和天地”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000131895号

异议人：湖南中烟工业有限责任公司

委托代理人：中国贸促会专利商标事务所有限公司

被异议人：上海未石文化科技有限公司

异议人湖南中烟工业有限责任公司对被异议人上海未石文化科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1822期《商标公告》第67222026号“和天地”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“和天地”指定使用于第33类“烈酒（饮料）；烧酒；米酒”等商品上。异议人引证在先注册的第35847746号“和成天下”商标核定使用于第33类“果酒；蒸馏饮料；鸡尾酒”等商品上。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在生产原料、加工工艺等方面相近，属于类似商品，但双方商标在文字构成、呼叫、整体外观等方面具有一定差异，双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标，并存使用不易造成消费者混淆误认。异议人注册并使用在“香烟”商品上的“和天下”商标经长期使用与广泛宣传具有较高知名度，为相关公众所熟知，曾获得《商标法》第十三条保护。但被异议商标与异议人该商标具有一定差异，被异议商标未构成对异议人在先商标的抄袭、摹仿，其注册使用应不致误导公众，亦不会对异议人的利益造成损害。异议人称被异议商标的注册申请侵犯其在先著作权，但异议人提供的证据不足以证明上述异议理由。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67222026号“和天地”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年11月30日